

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

PUERTO RICO AGGREGATES
COMPANY, INC.,

Parte demandante

v.

AGGREGATE, INC.;
XAVIER ZEQUEIRA, INC.;
MUNICIPIO DE CAROLINA; JUNTA DE
PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO;
OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS; ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO.

Parte demandada

CASO NÚM.: CA2026CV00700

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY NÚM. 161 DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2009

DEMANDA DE INJUNCTION ENMENDADA

COMPARECE PUERTO RICO AGGREGATES COMPANY, INC., (“PRACI” o “parte demandante”) a través de la representación legal que suscribe, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. JURISDICCIÓN

1. Esta acción se presenta al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, también conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Puerto Rico” (en adelante “Ley Núm. 161-2009”).
2. La Ley Núm. 161-2009, le concede a una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que pueda verse adversamente afectado, la facultad de presentar un *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria o cualquier otra acción adecuada para solicitar:
 - 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

3. Este Honorable Tribunal posee la competencia necesaria para evaluar el presente asunto, toda vez que la propiedad y las actividades industriales objeto de la presente Demanda se encuentran o realizan dentro de la demarcación territorial que comprende la Región Judicial de Carolina.

II. LAS PARTES

1. La Parte Demandante, PRACI es una corporación organizada y existente conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. PRACI se encuentra inscrita en el Departamento de Estado, con capacidad para demandar y ser demandada. Su número de registro es 2929 y su agente residente es el Sr. Jorge Diaz. Su dirección física es PR 853 Km2.1, Trujillo Bajo Carolina 00987 y su dirección postal es PO Box 25252, San Juan PR 00928. Su número de teléfono es (787)-710- 2525.
2. La Parte Demandada, Aggregate Inc. (en adelante “Aggregate”), es una corporación organizada y existente conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aggregate se encuentra inscrita en el Departamento de Estado, con capacidad para demandar y ser demandada. Su número de registro es 398970 y su agente residente es el Sr. Guillermo J. Ortiz. Su dirección física es PR-833 Km 5.1, Bo. Guaraguo, Guaynabo, PR 00970, y su dirección postal es PO Box 1839, Guaynabo, PR 00970-1839. Por información y creencia, su número de teléfono es (787) 430-8188.
3. La Parte Demandada, Xavier Zequeira, Inc. (en adelante “XZINC”), es una corporación organizada y existente conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. XZINC se encuentra inscrita en el Departamento de Estado, con capacidad para demandar y ser demandada. Su número de registro es 16031 y su agente residente es José R. Zequeira. Su dirección física es Ponce de León Ave. #610, Hato Rey, PR, 00918, y su dirección postal es PO Box 190191, San Juan, PR, 00919-0191. Por información y creencia, su número de teléfono es (787) 646-4616.
4. La Parte Demandada, el Municipio de Carolina, es una persona jurídica con capacidad para demandar y ser demandada, quien emitió uno de los permisos objeto de esta demanda debido a que la Cantera está en Carolina, el cual se describe más adelante.
5. La Parte Demandada, el Junta de Planificación de Puerto Rico, es una persona jurídica con capacidad para demandar y ser demandada, quien determinó la nulidad del Permiso Único que se describe más adelante.

6. La Parte Demandada, la Oficina de Gerencia de Permisos, es una persona jurídica con capacidad para demandar y ser demandada cuya competencia es la concesión de permisos para el tipo de actividades que se describen más adelante.
7. **Se incluye en la demanda al Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el único objetivo de cumplir con la Regla 4.4 (f) de Procedimiento Civil, ya que suple la capacidad jurídica de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos, 32 LPRA Ap. V, R. 32 (2009). La Secretaria de Justicia, Lcda. Lourdes L. Gómez Torres, es la representante legal del Estado Libre Asociado, por lo que se incluye de conformidad con la Regla 4.4 (f) de Procedimiento Civil, ya que se emplaza al ELA entregando copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretario de Justicia. Su dirección es física es Calle Teniente César González 677, Esq. Ave. Jesús T. Piñero, San Juan, Puerto Rico. La dirección postal Po Box 9020192, San Juan, Puerto Rico 00902-0192.**

III. HECHOS PERTINENTES

1. La Parte Demandante es dueña de una propiedad, según consta en la Escritura de Compraventa Número 10, otorgada el 2 de octubre de 1998, compuesta por las siguientes fincas: finca número 1,535, inscrita al folio 4 del tomo 36 del Registro de la Propiedad, Sección Segunda de Carolina; finca número 6,437, inscrita al folio 239 del tomo 153 del Registro de la Propiedad, Sección Segunda de Carolina; la finca número 229, inscrita al folio 124 del tomo 84 del del Registro de la Propiedad, Sección Segunda de Carolina; y la finca número 1,526, inscrita al folio 231 del tomo 35 del del Registro de la Propiedad, Sección Segunda de Carolina. Su número de catastro es 116-000-004-09 (en adelante “Finca Urrutia”).
2. Aggregate, es una compañía de dedicada al negocio de la extracción, remoción, procesamiento y venta del material extraído de la corteza terrestre.
3. XZINC es propietaria de la finca número 2,149, inscrita al tomo 111, del folio 32 del Registro de la Propiedad de Carolina, Sección Segunda de Carolina (en adelante “Finca Zequeira”). Dicha propiedad colinda con la Finca Urrutia.
4. El 31 de agosto de 2017, Aggregate, PRACI, XZINC, y la Sucesión Zequeira, otorgaron un acuerdo titulado un *Contrato de Arrendamiento de Fincas Rusticas para Extracción y Proceso de Material Rocoso* (en adelante “Contrato de Arrendamiento”), por virtud del

cual se le arrendó a Aggregate la Finca Urrutia y la Finca Zequeira. Véase Anejo 1 – Contrato de Arrendamiento.

5. Mediante este Contrato de Arrendamiento, se le confirió a Aggregate la facultad para llevar a cabo la actividad comercial de una cantera, o sea, una operación de extracción, trituración, procesamiento y venta del material de la corteza terrestre en las fincas Urrutia y Zequeira según propiamente se describe la misma en la reglamentación vigente. Véase Anejo 1.
6. El referido Contrato de Arrendamiento establecía que el procesamiento del material extraído se podría llevar a cabo en la Finca Zequeira, o en donde Aggregate entendiese pertinente para la eficiencia de su operación. Véase Anejo 1.
7. Aggregate, opera una cantera en las Fincas Urrutia (perteneciente a la parte demandante, PRACI) y Zequeira (perteneciente a la codemandada, XZINC), conocida como la Cantera Aggregate.
8. Como parte de esa operación, Aggregate coloca y detona explosivos para obtener piedra y material de la corteza terrestre en una porción de la Finca Urrutia.
9. El material resultante es entonces colocado en montículos en la Finca Urrutia o removido, extraído y transportado hasta la Finca Zequeira, utilizando camiones y caminos internos. Luego, es procesado o almacenado en la Finca Zequeira.
10. En la Finca Zequeira, el material se convierte en productos tales como piedra, polvillo y gravilla. Este material es vendido y colocado en camiones que entran a la cantera por la Finca Urrutia cruzando hasta la Finca Zequeira donde cargan el material procesado para luego usar la misma vía de entrada por la Finca Urrutia para salir con el material cargado.
11. Al momento de presentar esta Demanda, la Finca Urrutia cuenta con todos los permisos requeridos para la operación de una cantera y todas las actividades relacionadas a la misma, incluyendo el uso de explosivos, la extracción, la excavación y la remoción del material, de acuerdo al Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (en adelante “Reglamento Conjunto de Permisos” o “Reglamento Conjunto”), Reglamento Núm. 9473, del 16 de junio de 2023, en vigor conforme la Resolución de la Junta de Planificación Núm. JP-RP-41 de 16 de junio de 2023, para la actividad de extracción.
12. Los permisos de la Finca Urrutia más importantes para poder operar una cantera son: (i) el Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los

Componentes de la Corteza Terrestre (en adelante, “PCT”), expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (en adelante “OGPe”), el 16 de julio de 2021 bajo el número de caso 2021-375687-PCT-006152; y (ii) el Permiso General Para Otras Obras sobre Permiso para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación (en adelante “Permiso General para Otras Obras” o “PGO”), otorgado el 30 de octubre de 2024 bajo el número de caso 2021-416092-PGO-300178, (iii) Permiso único para la operación de Facilidad De Desperdicios Sólidos, Taller de Mecánica, Cantera, Almacén, Oficina Administrativa con número 2024-606255-PU-373033 (“PU”). Véase **Anejo 2** – PCT 2021-375687-PCT-006152; **Anejo 3** – PGO 2021-416092-PGO-300178 y **Anejo 4** – PU 2024-606255-PU-373033.

13. Estos permisos fueron solicitados y otorgados exclusivamente para las actividades industriales que se llevan a cabo en la Finca Urrutia, según identificada por su número de catastro. Véase **Anejos 2-4**.
14. No se puede operar una cantera sin contar con estos tres permisos.
15. El PGO es un permiso general accesorio que se concede para cubrir algunos de las actividades de control ambiental que son necesarias y requeridas relacionados a una operación autorizada en un permiso de construcción u otro similar. En el caso de las canteras, es un permiso para implantar los controles necesarios para controlar la erosión, sedimentación y polvo fugitivo. O sea, no es un permiso que se puede utilizar para autorizar las operaciones industriales de una cantera.
16. El permiso único en Puerto Rico es un documento consolidado gestionado ante la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) que unifica en una sola solicitud los permisos, licencias y certificaciones necesarios para iniciar o continuar la operación de un negocio, incluyendo su permiso de uso. Sin embargo, para poder realizar las actividades de una cantera el permiso principal e indispensable que se requiere obtener previo al PGO y al permiso único es el Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre o PCT.
17. Es decir, el PGO se concede para regular las actividades de control de una cantera y el permiso único permite el uso de los equipos, edificios y oficinas que se operan en una cantera. No puede emitirse un PGO ni un permiso único sin primero obtenerse el Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre o PCT,

18. El Permiso Formal PCT está condicionado, como requisito previo e ineludible, a la aprobación de un documento ambiental que evalúe adecuadamente los impactos de la actividad propuesta y a la obtención de una Consulta de Ubicación válida; sin el cumplimiento de estos requisitos sustantivos, cualquier autorización sería contraria al ordenamiento jurídico y carente de eficacia.
19. No obstante, para la porción de las actividades de la Cantera Aggregate que se realizan en la Finca Zequeira, Aggregate cuenta tan solo con un PGO, otorgado bajo el número de caso 2025-625620-PGO-300265, expedido por OGPe, que cubre y autoriza únicamente la implantación de las medidas de control de erosión, sedimentación y polvo fugitivo que Aggregate realiza en la porción de la Cantera Aggregate en la Finca Zequeira. Véase Anejo 5 – PGO 2025-625620-PGO-300265.
20. El referido PGO se expidió sin que constaran previamente los permisos necesarios para la actividad de extracción, excavación, remoción y dragado. A esos efectos, la Parte Demandante instó un procedimiento administrativo ante OGPe con el fin de impugnar el referido PGO logrando que el mismo fuera declarado por la propia OGPe como inválido.
21. Dado que el PCT vigente solo aplica y autoriza las actividades de cantera que se realizan en la Finca Urrutia, Aggregate está obligado a obtener un Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre que cubra las actividades que se realizan en la Finca Zequeira.
22. Las actividades de cantera que Aggregate realiza en la Finca Zequeira se llevan a cabo sin contar con la autorización previa y expresa requerida por el Reglamento Conjunto.
23. Por tanto, la actividad llevada a cabo por Aggregate en la Finca Zequeira se realiza de manera ilegal, por estos no poseer los permisos requeridos por el Reglamento Conjunto y en contra de los usos autorizados bajo la clasificación de la Finca Zequeira.

IV. DERECHO APLICABLE

A. La utilización de *injunctio*ns bajo la Ley 161-2009

1. El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, dispone lo siguiente:
Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, **que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá

presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) **la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado;** 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o Instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que levare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

Véase Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm.

161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024. (Énfasis nuestro).

2. La disposición antes citada provee un trámite expedito para ventilar los casos en los que se solicite: (i) la revocación de un permiso emitido a base de información falsa o incorrecta, (ii) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado, o, (iii) la paralización de un uso no autorizado.
3. El *injunction* estatutario conferido por la Ley Núm. 161-2009 es “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, y cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación”. Véase *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 214 DPR 1135 (2024).
4. Asimismo, este remedio “al ser uno de carácter estatutario y no surgir de la equidad, procede cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido”. *Id.*
5. Al evaluar la concesión de un *injunction* estatutario, la parte reclamante no tiene que alegar ni presentar prueba de daños irreparables, sino solo la determinación de que la parte demandada ha violado las disposiciones de la ley. Véase *A.R.Pe. v. Rivera*, 159 DPR 429 (2003).

Para que proceda un *injunction* estatutario al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm.

161-2009, la parte deberá establecer que: “(1) que existe una ley o reglamento que regula [el] uso o [la] actividad [denunciada
El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar la vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida [...] y (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a [este] reglamento.” *Id.*

6. La parte demandante cumple con los criterios establecidos en el Artículo 14.1 de la Ley Num. 161-2009, por tratarse de una persona adversamente afectada por los actos de Aggregate.
7. Procede en primer lugar que se emita el *injunction* solicitado, toda vez que el demandado, realiza una operación industrial en una finca calificada para uso residencial y no industrial en vista de que la única consulta de ubicación que se realizó para dicha finca quedó sin efecto y expiró. Por lo tanto, el uso que se realiza en dicha finca no está autorizado.
8. En segundo lugar, no estando dicha consulta de ubicación en vigor al momento de gestionarse el permiso de uso y el PGO que alegan ostentar, los mismos no podían ni siquiera ser emitidos y son inválidos.
9. En tercer lugar, aun si se entendiera que existía una consulta valida al momento de solicitarse los permisos que permitía el uso industrial que se realiza en dicha finca, no pueden emitirse los permisos PGO y permiso de uso incluido en el permiso único debido a que esos dos permisos son para cubrir equipos y actividades de control relacionadas a la operación de una cantera. Ninguna actividad de cantera y por ende los permisos PGO y de uso para una cantera, pueden ser otorgados sin que se haya autorizado la actividad de cantera primero en un PCT.
10. En cuarto lugar, aun si se entendiese que la actividad que realiza Aggregate en la finca Zequeira no requiere un Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre o PCT, no se puede otorgar un PGO o permiso de uso para actividades industriales para las cuales no se haya aprobado previamente una evaluación del posible impacto ambiental de las operaciones propuestas.
11. Por ende, es ilegal la operación de Aggregate y procede que ordene la paralización de las operaciones de Aggregate basado en cualquiera de los siguientes fundamentos:
 - a. La consulta de ubicación que Aggregate alega que autorizó el uso industrial que realiza al presente expiró antes de que se completaran los tramites de permisos que alega ostentar y que sostiene permiten sus operaciones.
 - b. La actividad que realiza Aggregate en la finca Zequeira requiere un Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre o PCT y no han obtenido dicho permiso donde se autorice dicha operación en esa finca.

- c. No se puede emitir un permiso de uso ni un PGO para unas actividades que se realizan en una finca donde no se permiten los usos contemplados en esos permisos y para los cuales no se ha obtenido previamente un Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre o PCT.
- d. No se puede otorgar un PGO o permiso de uso para actividades industriales para las cuales no se haya aprobado previamente una evaluación del posible impacto ambiental de las operaciones propuestas.

B. Necesidad de Consulta de Ubicación

1. Para que pueda autorizarse la actividad industrial propuesta en la Finca Zequeira, dicha finca debe contar con una clasificación que contemple expresamente ese uso.
2. Ya que la clasificación actual de la Finca Zequeira no le permite el uso que pretende, es indispensable la obtención y aprobación de una Consulta de Ubicación conforme los requisitos que establece el Reglamento Conjunto.
3. Del mismo modo, el Reglamento Conjunto define el Procesamiento de Componentes de la Corteza Terrestre como:

“[c]onjunto de fases sucesivas para la elaboración, transformación y clasificación de los componentes de la corteza terrestre en productos de agregados, u otros similares, utilizados en la industria de la construcción, utilizando equipo o maquinaria portátil o permanente, **lo cual requiere una consulta de ubicación**”.

Véase Reglamento Conjunto, Glosario de Planificación, “Procesamiento de Componentes de la Corteza Terrestre”. (Énfasis nuestro).
4. La consulta 1994-20-1089-JP, aplicable a la Finca Zequeira, expiró el 6 de junio de 1997, al no haberse aprobado el permiso para la próxima fase dentro del término prescrito.

Véase **Anejo 6** – Resolución 1994-20-1089-JP
5. Por tanto, no se puede autorizar ningún permiso que contemple un uso industrial en la finca Zequeira.

C. Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre o PCT bajo el Reglamento Conjunto

1. El Capítulo 3.5 del Tomo III del Reglamento Conjunto gobierna lo relativo al “Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. Para propósitos del Capítulo

3.5 del Tomo III, constituye la acción de extraer, excavar, remover o dragar materiales o componentes de la corteza terrestre.” Véase Reglamento Conjunto, Glosario de Planificación, “Actividad.”

2. El Reglamento Conjunto define el término “cantera” como el:

“[s]itio donde se lleva a cabo una actividad comercial de extracción, excavación o remoción de material de la corteza terrestre de distinto origen, tamaño y condición para varias obras que requiere el uso de explosivos, martillo hidráulico, cortador hidráulico (ripper) o cualquier otro método reconocido y aceptado para quebrantar el mismo. Puede incluir el procesamiento del material”.

Véase Reglamento Conjunto, Glosario de Planificación, “Cantera.”

3. Además, el término “remoción” se define por el Reglamento Conjunto de la siguiente manera:

Actividad o acción de pasar, trasladar o mover material de la corteza terrestre de un lugar a otro o “in situ”. Algunos ejemplos de remoción “in situ” son: rebatir, arar y mezclar.

Véase Reglamento Conjunto, Glosario de Planificación, “Remoción.”

4. Aggregate realiza todas las actividades comerciales que están reguladas por el Capítulo 3.5 del Tomo III que requieren un permiso para las actividades propias de una cantera según definidas por el Reglamento Conjunto.

5. La actividad de remoción, que en esencia es actividad o acción de pasar, trasladar o mover material de la corteza terrestre de un lugar a otro o “in situ”, debe contar con un Permiso Simple o uno Formal bajo el Capítulo 3.5.

6. El Permiso Simple o Permiso Formal es definido como:

Autorización escrita expedida, para extraer, excavar, remover o dragar componentes de la corteza terrestre a gran escala o con fines comerciales o que debido a la magnitud o complejidad de la operación amerite la rigurosidad de un mayor estudio o evaluación técnica y legal, independientemente de la existencia o ausencia de un fin comercial.

Véase Reglamento Conjunto, Glosario de Planificación, “Permiso Formal.”

7. Se requerirá un permiso “formal” en lugar de uno simple para la extracción, excavación, remoción y dragado en las siguientes instancias:

- a. La actividad propuesta se realice en una finca privada o en cauces de cuerpos de agua sitios en terrenos privados o públicos.
- b. La actividad esté asociada a un aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre mediante una concesión.
- c. **La actividad propuesta conlleve el movimiento de más de mil (1,000) metros cúbicos de arena o grava o más de cinco mil (5,000) metros cúbicos de cualquier otro material de la corteza terrestre.**
- d. **La actividad propuesta sea con fines comerciales o de lucro.**
- e. **La actividad propuesta conlleve la operación de una cantera.**
- f. La actividad propuesta se lleve a cabo bajo el nivel freático en terrenos privados

y que no sea incidental a una obra autorizada por la OGPe.

g. El material excedente generado por la actividad, cualquiera que sea su naturaleza, se destine para fines comerciales, excepto que sea tramitado bajo un Permiso Único Incidental Operacional. (Énfasis nuestro).

Véase Reglamento Conjunto, Sección 3.5.9.1.

8. Nótese que el criterio para determinar si se requiere un permiso formal o uno simple se refiere a movimiento y no a extracción.

D. Nulidad del Permiso Único Obtenido por Aggregate

1. Según indicamos anteriormente, Aggregate dispuso de un Permiso Único con número 2020-311618-PU-030394 (en adelante “PU”), el cual fue expedido por el Municipio Autónomo de Carolina (en adelante “Municipio de Carolina”). Sin embargo, el mismo fue declarado nulo y su fecha de vigencia, de cualquier forma, expiró el 9 de enero de 2026. Véase **Anejo 7** – PU 2020-311618-PU-030394 y **Anejo 8** – Auditoría 2025-AUD-530F7.
2. El Permiso Único es un Permiso mediante el cual se autoriza una operación de un negocio, una construcción o una actividad incidental al mismo, en el que se consolidan permisos y autorizaciones previas. Véase Reglamento Conjunto, Glosario de Planificación, “Permiso Único.”
3. Por tanto, este solo puede ser emitido si ya la parte solicitante cuenta con las consultas y demás permisos necesarios para llevar a cabo la actividad industrial o principal a ser conducida en el predio.
4. El PU era utilizado por Aggregate para describir la actividad autorizada en la Finca Zequeira como una Cantera. No obstante, antes de su fecha de expiración, la Junta de Planificación, mediante la auditoría con número 2025-AUD-530F7, determinó que el referido PU era nulo por haber sido expedido por el Municipio de Carolina, sin jurisdicción ni la capacidad para expedir este Permiso. Véase **Anejo 8**.
5. Ante esto, la Junta de Planificación dispuso que, “la operación de cantera para la extracción de roca ígnea, actividad que requiere la aprobación de un permiso formal, permiso que autoriza las actividades de extracción, excavación, remoción y dragado de la corteza terrestre y el cual está reservado a la evaluación de la OGPe tanto para su trámite original, como enmiendas y renovaciones”. Véase **Anejo 8**.
6. Al día de hoy, la resolución de la auditoría advino final y firme ya que la parte proponente no solicitó revisión judicial de la misma dentro de los términos provistos en ley.

7. Por tanto, el PU utilizado por Aggregate era nulo.
8. Conforme a nuestra jurisprudencia, lo inexistente o nulo desde su origen no puede generar derechos ni ser fuente de legitimación. Véase *Plaza Las Américas v. N & H*, 166 D.P.R. 631, 656-657 (2005) (resolviendo que los permisos de la parte recurrida “carecían a todas luces de validez y su obra era contraria a derecho” debido a que la agencia concernida actuó *ultra vires* “al emitir un permiso cuya resolución correspondiente había sido apelada oportunamente” conforme a las leyes vigentes).
9. De cualquier manera, esta deficiencia no es simplemente corregible cambiándole el nombre a la operación y titulándola de otra manera.
10. La controversia ante este Honorable Tribunal consiste en determinar si puede operar una cantera comercial en un predio que carece de Permiso Formal y de Consulta de Ubicación vigente que autorice dicho uso.
11. El PCT vigente se limita territorialmente a la Finca Urrutia y no ampara actividades en la Finca Zequeira. Dicho PCT no extiende su alcance territorial ni material a la Finca Zequeira. La presente acción no impugna la validez del permiso aplicable a la Finca Urrutia, sino la extensión no autorizada de la operación hacia un predio distinto que carece de las autorizaciones requeridas, que es Finca Zequeira.
12. La Consulta de Ubicación previamente asociada a la Finca Zequeira expiró sin que se obtuvieran las autorizaciones subsiguientes requeridas.
13. En consecuencia, las actividades de cantera que se realizan en la Finca Zequeira constituyen un uso no autorizado conforme al Artículo 14.1(3) de la Ley 161-2009.
14. Procede, por tanto, la paralización inmediata de dichas actividades.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita que este Honorable Tribunal ordene la paralización inmediata de las actividades de remoción, procesamiento, trituración, almacenamiento y despacho comercial de material de la corteza terrestre realizadas por Aggregate en la Finca Zequeira, hasta tanto obtenga válidamente:

- (a) una Consulta de Ubicación vigente que autorice el uso industrial correspondiente;
- (b) un Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre; y
- (c) la evaluación ambiental aplicable conforme a ley.

Ello en vista de que Aggregate carece de las autorizaciones reglamentarias indispensables para operar en dicho predio.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 9 de marzo de 2026.

TORO COLÓN MULLET, P.S.C.

PO Box 195383

San Juan, PR 00919-5383

Tel: (787) 751-8999

Fax: (787) 763-7760

f/Carlos E. Colón Franceschi

LCDO. CARLOS E. COLÓN FRANCESHI

RUA: 10725

E-mail: ccf@tcm.law

EDGE LEGAL, LLC

252 Ponce de León Avenue

City Tower, 12th Floor

San Juan, PR 00918

Tel. 787-522-2000

Fax. 787-522-2010

f/Lauracelis Roques Arroyo

LCDA. LAURACELIS ROQUES ARROYO

RUA Núm.: 13,596

E-mail: lra@edgelegal.com